

查封扣押

扣押

对象：财物文件～能证明案件有罪或无罪

审批

现场指挥人员

现场勘查或搜查中

办案部门负责人

侦查过程中

县级以上公安机关负责人

价值高或可能影响正常生产经营的

邮件、电子邮件、电报

查封

对象：不动产或特殊动产（与案件有关）

审批：县级以上公安机关负责人

强制扣押查封

无需审批

查封扣押物品的查点和清单

查点：三人现场查点～侦查人员＋持有人＋见证人

清单：一式三份，当场开列

持有人不在现场或拒绝签名的，在清单中注明

扣押贵重物品：1、拍照或录像2、及时鉴定、估价

注意

应当保留其必须的生活费用和物品

在保证侦查活动正常进行的情况下，可以允许其合理使用涉案财物，但应当采取保值增值措施（企业发展）

应当制作笔录，侦查人员＋持有人＋见证人

无持有人或拒绝签名，在笔录中注明

保管和处理

保管

局＋所队

提前处置

易腐烂变质等，经县级以上公安机关主要负责人批准，拍卖变卖，暂予保留价款

违禁品

收缴或没收

作为证据使用的，在诉讼终结后销毁

被害人合法财产的返还

两清＋两不影响＋县级以上公安机关负责人批准

登记、拍照或录音录像＋估价后

解除查封扣押

查明与案件无关～3日内解除

退还原主

6个月或公告6个月，无人认领，上缴国库